

刑事訴訟法第326条第1項の「同意」に関する次のアからエまでの各記述につき、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 弁護人は、独立して訴訟行為をすることができるので、被告人の明示の意思に反しても、書面又は供述を証拠とすることに同意することができる。
- イ. 書面又は供述が意味内容において分割可能な場合には、その一部を同意し、その他の部分を不同意とすることができる。
- ウ. 書面又は供述を証拠とすることの同意は、第一審の判決が宣告されるまでは、いつでも撤回することができる。
- エ. 第一審において、書面又は供述を証拠とすることに同意した場合、その効果は、第一審にしか及ばないので、控訴審では、その書面又は供述を不同意とすることができる。

No286

326条1項の同意

正答率

H20-38

正解

ア 2 イ 1 ウ 2 エ 2

77%

ア 誤っている

41条は、「弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。」と規定している。そして、326条1項は、「検察官及び被告人」を同意権者としており、弁護人に同意権を認める特別の定めはない。よって、**弁護人は、326条1項の「同意」については独立して訴訟行為をすることができず、被告人の明示の意思に反して、書面又は供述を証拠とすることに同意することはできない。**

イ 正しい

326条1項の「同意」は、意味内容において独立して分割可能な一部であるかぎり、書面や供述の一部についてもすることができる。

ウ 誤っている

326条1項の同意の撤回が許されるかどうかについては争いがある。実務では撤回の許された事例はほとんどないといわれている。また、学説でも、最も緩やかな見解でさえ、同意のあった当該証書の証拠調べの終了までその撤回を認めるにとどまる。いずれにしても、「第一審の判決が宣告されるまでは、いつでも撤回することができる」とはいえない。

エ 誤っている

326条1項の「同意」は、手続形成行為の1つであって、同意によって生じた訴訟上の効果が、その後の手続の進行や発展によって覆されることはない。そのため、同意の効力は、上訴によって消滅しない。